رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٨٤ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٨٧٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢١هـ

الموضوعات

تأديب - عسكري - المجالس العسكرية - جزاءات الجنود وضباط الصف - توقيف - الحسم من الراتب - التهرب من لجنة فحص السموم - إنكار - التكليف بأداء مهمة خارج مقر العمل - شهادة - يمين - عيب السبب.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المجلس الاستئنافي العسكري المتضمن إيقافه والحسم من راتبه - استناد القرار محل الدعوى إلى إخلال المدعي بواجباته الوظيفية بتهربه أثناء حضور لجنة فحص السموم - دفع المدعي بمباشرته بلاغ حادث مروري أثناء حضور لجنة فحص السموم، وعدم تهربه منها - إدلاء رئيس المدعي المباشر بشهادته على ما دفع به المدعي - الدليل الناقص تشرع فيه اليمين المتممة - أداء المدعي اليمين على ما دفع به - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة - قرارات المجلس الاستئنافي العسكري.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المجلس الاستئنافي العسكري المتضمن إيقافه والحسم من راتبه - الترافع في القضايا المقامة ضد قرارات المجلس الاستئنافي العسكري يكون من قبل المختصين في المجلس لا المرجع الوظيفي - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى ضد مرجع المدعي (إدارة المرور).

مُستَندُ الحُكمِ

- قول ابن عباس رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد".

الوَقَائِع

تتلخص في أنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ تقدم المدعي لهذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه صدر بحقه القرار رقم (٩٨٦٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦هـ المتضمن توقيفه لمدة شهر مع حسم من الراتب الأساسي مدة ثلاثة أشهر، وكان سبب القرار أنه بتاريخ ١٤٤٠/٣/٧هـ حضرت لجنة التحليل المخبرية للكشف عن تعاطي المخدرات، وكان أثناء ذلك مباشراً لحادث مروري، وتم تسجيله من قبل اللجنة أنه هارب منها، وأرفق مستندات عبارة عن مشهد من رئيسه المباشر حيث تم الاتصال به واتضح أنه كان يباشر ثلاث حوادث، وختم صحيفته بطلب إلغاء القرار. وبقيدها قضية إدارية وإحالتها لهذه الدائرة تقدم المدعي بطلب عاجل لوقف تنفيذ القرار بتاريخ ١٤٤٢/١/٧هـ، وأصدرت الدائرة حكمها فيه بتاريخ ١٤٤٢/١/١٢هـ برفض الطلب العاجل. وفي الجلسة المنعقدة للنظر في أصل الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٨هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب بما لا يخرج مضمونه عما ورد في صحيفة الدعوى، كما ذكر أنه علم بالقرار بعد تأييده من مجلس الاستئناف العسكري في تاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ. وبعرض ذلك على ممثل إدارة مرور جازان دفع بعدم

صفة إدارة المرور؛ كون قرار التأييد صدر من مجلس الاستئناف العسكري، وقدم نسخة من التعميم الصادر برقم (١٧١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٦هـ، والذي يفيد أن تمثيل الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة من المجلس الاستئنافي يكون من قبل المجلس؛ وعليه قامت الدائرة بإدخال المجلس الاستئنافي العسكري طرفاً في الدعوى. وبطلب الجواب من ممثله قدم نسخة من قرار المجلس، وذكر أنه نسب إلى المدعي هروبه من أمام لجنة السموم عند الكشف الطبي عن تعاطي المواد المخدرة بتاريخ ١٤٤٠/٣/٧هـ، وبالتحقيق معه من قبل مرجعه أدين بما نسب إليه، وأنه فيما يخص دفوعه أمام هيئة المحاكمة بالمجلس الاستئنافي العسكري بأنه لم يهرب بل باشر حوادث مرورية بناءً على توجيه العمليات فهذا الدفع غير صحيح لما ورد في خطاب مدير إدارة مرور منطقة جازان رقم (٥٥١) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٩هـ المتضمن أنه تم إبلاغ جميع الأفراد المطلوبين بالتحليل ومن ضمنهم المدعي، وعند بدء التحليل هرب من الموقع المخصص للتحليل، وتم الاتصال عليه أكثر من مرة للحضور ولم يحضر، علماً بأنه تم تغطية عمله بالحوادث أثناء التحليل، واكتفى بذلك. وبعرض ذلك على المدعي، قدم مذكرة جاء فيها: أن كل ما تقدم به ممثل المدعى عليها لا أساس له من الصحة، وبني على محضر مخالف للواقع؛ حيث إنه تقدم بمشهد من قبل رئيسه المباشر، وأنه هو من يقوم بإبلاغه بحضور التحليل وخلافه، وكذلك هو من يقوم بتأمين عمله وتكليف من يقوم بالعمل، ولم يحدث ولم يبلّغ من قبل مرجعه المباشر بترك عمله والحضور للتحليل، وأرفق ثلاثة تقارير عن الحوادث، الأول في الساعة

(١٢:١٢:٠٠)، والثاني في الساعة (١٤:٢٤:٠٠)، والثالث في الساعة (١٥:٠٨) تُثبت قيامه بعمله في الميدان أثناء إعداد محضر الهروب من قبل اللجنة ومدير الشؤون الإدارية. وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة المدعي عن وقت مباشرته لأول حادث بتاريخ ١٤٤٠/٣/٧هـ؟ فذكر أنه في الساعة (١١:٥٨) وقد تم رفع وقت الحادث في النظام الساعة (١٢:١٢). وكذلك سألت الدائرة عن شهادة رئيس رقباء (...)؟ فذكر المدعي أنه رئيسه المباشر وهو شاهد على ما حصل. فطلبت الدائرة من المدعي تقديم رقم هاتفه الشخصي، فذكر أنه (...)، فقامت الدائرة بالاتصال عليه أثناء انعقاد هذه الجلسة على مسمع من طرفي الدعوى، وسألته عن اسمه؟ فأجاب بمثل ما ورد آنفاً. وسألته عن سجله المدني؟ فذكر أنه برقم (...) وأن تاريخ ميلاده ١٣٩٥/٧/١هـ، ومكان ميلاده (...) التابعة لمحافظة أحد المسارحة. وقامت الدائرة بسؤاله عما حصل بتاريخ ١٤٤٠/٣/٧هـ مع المدعي؟ فذكر أن المدعي أحد الأفراد الذين تحت إشرافه، وأنه قد باشر ثلاث حوادث، وقد خرج من الإدارة لمباشرتها في الساعة (١١:٠٠) تقريباً، وأنه تم إبلاغه بذلك من قبل مركز العمليات وتم الاتصال على (...) من قبل الرائد (...) الذي طلب إبلاغ المدعي بالحضور للإدارة، فذكر (...) أنه خرج من الإدارة، وأنه يعتقد أن المدعي خرج لمباشرة الحوادث. فسألته الدائرة هل تشهد على ذلك بالله العظيم؟ فأجاب بأنه يشهد بالله العظيم على ذلك. ثم سألت الدائرة المدعي هل يقسم بالله العظيم أنه لم يتهرب من لجنة الأمن والحماية الخاصة بفحص السموم بتاريخ ١٤٤٠/٣/٧هـ الموافق يوم الخميس، وأنه

قام بمباشرة ثلاث حوادث، وهذا هو سبب عدم تواجده بالإدارة لإجراء الفحص؟ فأجاب بأنه يقسم بالله العظيم على ذلك. وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، وما قدم فيها من مذكرات، رأت الدائرة جاهزية الدعوى للفصل فيها. فقررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها المبني على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلغاء القرار الصادر من المجلس الاستئنافي العسكري برقم (٩٨٦٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦هـ المتضمن توقيفه لمدة شهر والحسم من الراتب لمدة ثلاثة أشهر؛ لذا فإن النظر في هذه الدعوى والفصل فيها داخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية استناداً إلى المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن هذه المحكمة مختصة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى ضد إدارة مرور جازان، وحيث إن الدعوى تظلم من قرار عقوبة صادر من المجلس الاستئنافي العسكري، وحيث إنه صدر التعميم رقم (١٧١١٥) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٦هـ، والذي جعل الترافع في القضايا المقامة للتظلم من قرارات المجلس الاستئنافي العسكري من قبل المختصين بالمجلس؛ لذا فإنه يتضح عدم صفة إدارة مرور جازان في الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى ضدها. أما عن قبول الدعوى

ضد المجلس الاستئنافي العسكري، وحيث الثابت أن قرار المصادقة على العقوبة صدر بتاريخ (٩٨٦٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦هـ، وحيث إن قرارات المجلس يتم التظلم منها مباشرة أمام المحاكم الإدارية، وحيث علم المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ، وتقدم بالدعوى بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ؛ لذا فإن الدعوى مقبولة لتقديمها خلال المدة النظامية الموضحة بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأما عن موضوعها، ولما كان المجلس الاستئنافي العسكري قد أصدر قراره التأديبي محل الطعن استناداً على أن المدعي أخل بواجبه وذلك بتهربه من إعطاء عينة للتحليل، ولما كان المدعي يطعن على القرار بأنه لم يتهرب بل كان مباشراً لعمله وذلك بمباشرة حادث مروري في الوقت الذي جاءت فيه اللجنة لإدارة مرور جازان، ولما كان ذلك، وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد باشر عدة حوادث، والحادث الأول -حسب التقرير المرفق- متوافق مع حضور اللجنة في الساعة الحادية عشرة صباحاً، كما أن شهادة رئيسه المباشر تثبت أن المدعي لم يكن بمقر العمل وقت حضور اللجنة، وأنه تم الاتصال به واتضح مباشرته لحادث مروري. وحيث إن المدعى عليها دفعت بأنه تم إبلاغ جميع المطلوبين للتحليل ومن ضمنهم المدعي، وهو دفع مرسل ولا يقوى على الطعن على التقارير الصادرة بخصوص الحوادث وعلى الشهادة المثبتة من الرئيس المباشر للمدعي، وحيث إن الثابت قضاءً أن الدليل الناقص يشرع فيه اليمين المتممة لكون التقارير المرفقة لم يتضح وجود توقيع عليها من قبل المرجع فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى

باليمين مع الشاهد"، لذا طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين على أنه لم يهرب من لجنة التحليل، وأنه كان مباشراً للحوادث والمثبتة بالتقرير، فقام بذلك على الوجه المبين تفصيله في وقائع هذا الحكم، كما استمعت لشهادة رئيسه المباشر (...) المثبتة تفصيلاً بوقائع الحكم؛ وعليه رأت الدائرة أن القرار صدر معيباً بعيب السبب، حيث إن القرار لابد أن يصدر مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من وقائع صحيحة، وهو ما تبين خلافها حسب ما سبق؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء القرار.

لذلك حكمت الدائرة: في الدعوى رقم (١٦٨٤) لعام ١٤٤١هـ المقامة من (...) ضد المجلس الاستئنافي العسكري بإلغاء قرار العقوبة المصادق عليه برقم (٩٨٦٧) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦هـ، وعدم قبول الدعوى ضد إدارة مرور منطقة جازان.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.